

1500952-78.2019.8.26.0408

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Renata Ferreira dos Santos Carvalho

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/01/2022

... NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO.

AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que, nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo , não é aplicável o princípio da insignificância." ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

2ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários, n.1895, Ourinhos-SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500952-78.2019.8.26.0408 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500952-78.2019.8.26.0408

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2108887/2019 - DEL.INV.GER. OURINHOS, 2667290 - DEL.INV.GER. OURINHOS, 44/19/325 - DEL.INV.GER. OURINHOS, 2108887 - DEL.INV.GER. OURINHOS, 44/19/325 - DEL.INV.GER. OURINHOS, 2108887 - DEL.INV.GER. OURINHOS, 44/19/325 - DEL.INV.GER. OURINHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS GUSTAVO FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Ferreira dos Santos Carvalho

Vistos.

LUIS GUSTAVO FERREIRA, qualificado na fl.15, foi denunciado perante este Juízo como incurso no artigo 157, caput, e no mesmo dispositivo combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 22 de fevereiro de 2019, por volta das 15h 25min, nas dependências da loja "GULY DOCES", situada na Rua Dr. Antônio Prado, 271, centro, Ourinhos/SP, mediante o emprego de grave ameaça exercida contra EUGENIA ALEKSANDROV, consistente na simulação de porte de arma de fogo, subtraiu para si R\$ 200,00 em dinheiro, pertencentes ao supracitado estabelecimento comercial.

Consta, também, que na mesma data, hora e local, mediante o emprego de grave ameaça

exercida contra EUGENIA ALEKSANDROV, consistente na simulação de porte de arma de fogo, tentou subtrair para si o aparelho celular a ela pertencente, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dele.

Recebida a denúncia em 21 de agosto de 2019 (fls. 34/35), o réu foi citado pessoalmente e apresentou resposta à acusação às fls. 76/79.

Durante a instrução probatória, foram ouvidas a vítima e uma testemunha arrolada pela acusação, após o que foi realizado o interrogado o réu. Em seguida, foi declarada encerrada a instrução processual, após o que as partes apresentaram alegações finais por memoriais, oportunidade em que o Ministério Público postulou pela condenação do acusado como incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal, absolvendo-o da imputação do delito previsto no artigo 157, caput cc o artigo 14, inciso II, do Código Penal (fls. 159/162). Por seu turno, a Defesa requereu a absolvição do réu pela atipicidade de sua conduta em razão da insignificância do bem furtado. Subsidiariamente pugnou pela desclassificação do crime de roubo para furto, com o reconhecimento da confissão espontânea e fixação da pena no patamar mínimo legal e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (fls. 149/155).

É, em síntese, o relatório.

Fundamento e decido.

O feito teve tramitação regular e inexistem irregularidades a serem corrigidas ou vícios a serem sanados, encontrando-se presentes os pressupostos processuais e as condições para o regular exercício do direito de ação, motivo pelo qual passo imediatamente ao exame do mérito.

Cuida-se de ação penal em que se imputa ao acusado a prática de roubo em concurso formal, a qual merece parcial procedência, porquanto os elementos probatórios reunidos nos autos corroboram apenas em parte a versão acusatória.

Com efeito, a materialidade do primeiro delito de roubo restou demonstrado através dos boletins de ocorrência de fls. 03/04 e 13/14, reforçados pela prova oral produzida durante a instrução processual.

Já a autoria é extraída da própria confissão espontânea do réu Luis Gustavo Ferreira, o qual, durante o interrogatório judicial, admitiu a prática da subtração, porém negou o emprego de grave ameaça. Disse que quando entrou no estabelecimento comercial da vítima, tanto ela como a outra funcionária estavam ao fundo da loja, oportunidade em que entrou e pegou o dinheiro do caixa e, quando já estava saindo a vítima fez menção de ligar para polícia, razão pela qual tomou o celular dela e jogou em direção ao fundo da loja, oportunidade em que aproveitou para fugir.

Por sua vez, a vítima Eugênia Alaksandrov declarou em juízo que na ocasião dos fatos estava na loja juntamente com uma funcionária, oportunidade em que o réu entrou no estabelecimento e se aproximou do balcão, em seguida ele começou a tatear o balcão a procura do caixa, enquanto perguntava “cadê? Cadê?” e fingia estar segurança uma arma de fogo sobre as vestes. Disse que o deixou pegar o dinheiro do caixa e, quando se sentiu segura, pegou o celular para ligar para polícia, momento em que o réu percebeu e pegou o celular dela, no entanto não deixou ele subtrair o aparelho segurando o réu pelo braço. Disse que nesse momento uma cliente entrou na loja e perguntou o que estava ocorrendo, instante em que o réu se assustou, arremessou o celular da depoente para o fundo da loja e fugiu em seguida. Salientou que, muito embora o réu não tenha anunciado o assalto, ele fingiu estar portando uma arma de fogo embaixo da camiseta que vestia, razão pela qual permitiu que ele subtraísse o dinheiro do caixa da loja.

Finalmente a policial civil Priscila do Prado Guicho Alves informou que a vítima, quando da lavratura do BO, informou o nome do réu, o qual ela havia reconhecido através de imagens divulgadas pela televisão.

Este é, em resumo, o acervo probatório obtido em cenário judicial.

Como se vê, não pairam dúvidas sobre a autoria delitiva imputada ao réu, haja vista que a confissão espontânea do réu restou corroborada pelo depoimento da vítima, a qual, no entanto, ressaltou que o réu, durante a ação criminosa, utilizou-se de grave ameaça fingindo estar portando uma arma debaixo das vestes.

Em solo policial a vítima apresentou a mesma narrativa a respeito da dinâmica

criminosa, inclusive sobre a grave ameaça empregada pelo réu durante a subtração, afirmando que o réu "fez um gesto demonstrado que estava armado e começou a pegar o dinheiro do caixa" (fls. 11).

A priori, as declarações da vítima são idôneas a possibilitar a formação de juízo de convicção, posto que a regra é presumir que jamais iria imputar o crime a um desconhecido inocente. Essa, sim, é a praxe que se extrai do cotidiano forense, onde se verifica vultoso número de absolvições pelo titubear das vítimas.

A falsa acusação foge da normalidade, somente se podendo vislumbrar quando há sentimentos e motivações outras, que escapam ao ordinário. Assim, o crédito que se confere às declarações da vítima somente pode ser afastado se presentes outras circunstâncias que possam indicar uma possível falsidade em sua palavra, o que, diga-se, não se conclui no presente.

Nesse sentido:

"Prova - Palavra da vítima - Valor - Reconhecimento - As declarações da vítima constituem elemento probatório relevante ao reconhecimento da responsabilidade criminal dos réus. As declarações da pessoa atingida por crimes patrimoniais, como o roubo qualificado, constituem a base da estrutura probatória, ou seja, são o elemento de prova mais importante à demonstração da responsabilidade criminal do acusado - Precedentes - Por fim, não bastassem as declarações precisas da vítima, a oitiva do policial militar que participou da prisão dos acusados confirma a versão por ele apresentada. Recursos improvidos neste aspecto." (Apelação Criminal n. 1.128.414-3/6 - São Paulo - 1ª Câmara da Seção Criminal - Relator: Márcio Bártoli). Nesse contexto, muito embora o réu tenha negado o uso de violência ou grave ameaça, a palavra da vítima prevalece sobre a dele, uma vez que descreveu, com firmeza e riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, ressaltando nas duas oportunidades em que foi ouvida a ameaça sofrida na ocasião.

Com tais fundamentos afastado a tese defensiva que pretende a desclassificação do crime de roubo para a figura típica de furto, porquanto plenamente delineado o emprego de grave ameaça durante a prática da subtração.

Do mesmo modo, não há falar-se na atipicidade material da conduta e, por conseguinte, no princípio da insignificância, já que é pacificado na jurisprudência o entendimento de que, nos delitos cometidos com violência ou grave ameaça, não há que se falar em crime de bagatela.

A propósito:

" PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. A

jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que, nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância." (STJ - 6ª Turma, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1013662/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 07/02/2017, DJ de 16/02/2017).

Posicionamento seguido pela Corte Bandeirante:

"ROUBO - insignificância - não cabimento. ROUBO - materialidade - boletim de ocorrência e prova oral que comprovam a subtração de quantia em dinheiro mediante empurrão sobre a vítima. ROUBO - autoria - negativa do acusado que restou isolada no caso dos autos - vítima ouvida em solo policial que aponta para a autoria do apelante - validade - testemunha presencial corroborando a versão da vítima.

CONSUMAÇÃO - ocorre com desapossamento, cessada violência ou grave ameaça - réu que deixou o local dos fatos em poder do dinheiro após empurrar a vítima. PENAS - base acima do mínimo - Maus antecedentes - segunda fase - reincidência - aumento de 1/3 - manutenção - terceira fase - ausência de causas modificativas - reprimenda mantida.

REGIME - fechado - manutenção - gravidade da conduta - reincidências e Maus antecedentes - improvimento ao recurso defensivo" (TJSP; Apelação Criminal 0000240-40.2013.8.26.0452; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piraju - 2ª Vara; Data do Julgamento: 07/11/2019; Data de Registro: 21/11/2019).

Por outro lado, merece acolhimento o pedido de absolvição quando ao crime de tentativa de furto do celular da vítima, haja vista que, conforme revelou a prova

oral, o bem foi tomado pelo réu das mãos da vítima a fim de evitar que ela acionasse socorro policial, no entanto em nenhum momento ele tentou subtrair o aparelho, tanto que, antes de fugir, atirou o objeto no fundo da loja da vítima. Dessa forma, acolho a manifestação ministerial para absolver o réu da imputação de delito previsto no artigo 157, caput cc o artigo 14, inciso II, do Código Penal. Não havendo qualquer outra consideração a ser feita, passo à fixação da pena do crime de roubo consumado.

Na fase inicial, de acordo com as diretrizes fixadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade, as circunstâncias do crime, bem como o comportamento da vítima não permitem a elevação da pena-base. Por outro lado, observo que o acusado possui três condenações definitivas anteriores ao fato, que o qualificam como reincidente e também como portador de maus antecedentes, conforme se infere de sua certidão de antecedentes de fls. 38/41. Ante tais considerações, fixo a base em 1/6 (um sexto) acima do patamar mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, nos termos do art. 157, caput, do Código Penal.

Na segunda fase de dosimetria, não existem circunstâncias atenuantes, enquanto está presente a agravante da reincidência (fls. 38/41), o que conduz ao acréscimo de 1/6 (um sexto) à pena base, atingindo a reprimenda 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Na terceira fase da dosimetria, observo a inexistência de causa de redução ou aumento de pena, razão pela qual torno a pena acima em definitiva.

Diante da natureza do crime em tela, do montante final da pena, da reincidência do acusado e dos maus antecedentes, não há que se falar em substituição da pena corporal por restritiva de direitos, tampouco é possível a aplicação de sursis, conforme artigos 44, inciso III e 77, incisos I e III, ambos do Código Penal.

Quanto ao regime inicial, considerada a reincidência do acusado e seus maus antecedentes, além de se tratar de crime cometido com violência à pessoa, fixo o fechado.

Posto isto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move LUIS GUSTAVO FERREIRA, qualificado na fl.15, para CONDENÁ-LO como incurso no 157, caput, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, em regime inicialmente fechado, além de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

O acusado respondeu ao processo em liberdade e assim poderá aguardar o resultado de eventual recurso salvo se preso por al.

Após o trânsito em julgado, oficie-se à Secretaria do E. Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, conforme circular nº 166 daquele Tribunal.

Diante o que dos autos consta, deixo de condená-lo(a)s às custas processuais, mormente por ter sido assistido por defensor público. Expeça-se certidão de honorários oportunamente.

P.I. e C.

Ourinhos, 06 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA